

Ostettu ilman avaimia

Fortum maksoi Uniperista kahdesti, ei koskaan saanut määräysvaltaa ja oli vähällä kaatua. Eduskunta on nyt kirjoittanut ruumiinavauspöytäkirjan. Opetukset ulottuvat paljon yhtä energiayhtiötä pidemmälle

Juri Jukola · 19.9.2026 · Analyysi

Syyskuussa 2017 Fortum sopi ostavansa saksalaisen Uniperin osakkeita 22 eurolla kappaleelta. Kaksi vuotta myöhemmin se osti lisää 29,93 eurolla. Joulukuussa 2022 Saksan valtio lunasti koko omistuksen 1,70 eurolla. Fortumin tappio ennen veroja oli hieman alle kuusi miljardia euroa, ja eduskunnan tarkastusvaliokunnan 17.9. julkaiseman mietinnön mukaan yhtiön kaatuminen oli lähellä.

Valtio omistaa Fortumista 51 prosenttia, koska se pitää sähkön riittävyyttä kansallisena etuna. Omistajaohjauksesta tuolloin vastannut ministeri Mika Lintilä on kertonut kuulleensa kaupasta noin vartti ennen julkistusta. Valiokunta toteaa tiedonkulussa ilmeisiä puutteita ja esittää, että valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa istuisi aina valtion edustaja. Henkilökohtaisia vastuita se ei arvioi.

Luin mietinnön ja viisi valiokunnalle annettua asiantuntijalausuntoa. Johtopäätökseni on täsmällisempi kuin valiokunnan. Vuoden 2017 osto oli huono mutta palautettavissa. Vuosien 2019–2021 päätökset tekivät siitä peruuttamattoman ja muuttivat tappion olemassaolon uhaksi. Kukaan, ei hallitus eikä omistaja, ei omistanut koko riskiä.

Kassa, jolla oli takaraja

Fortum myi vuosina 2014–2015 sähköverkkonsa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa noin 9,3 miljardilla eurolla ja kirjasi 6,2 miljardin verovapaat myyntivoitot. Johdon tehtävä oli löytää rahoille parempi käyttö ydinliiketoiminnasta ja läheltä, ja merkittävä osa rahoista oli määrä sijoittaa vuoden 2017 aikana. Paine ei tullut vain yhtiön sisältä. Inderesin mukaan silloinen pääministeri Juha Sipilä halusi valtion taseet töihin.

Tutkimus tuntee asetelman. Ulrike Malmendierin ja Geoffrey Taten mukaan ylivarmit toimitusjohtajat tekevät yritysostoja 65 prosenttia todennäköisemmin, ja vaikutus on suurimmillaan, kun kaupan voi maksaa omasta kassasta. Kun rahalle asetetaan lisäksi takaraja, kohde alkaa ohjata strategiaa eikä päinvastoin.

Kohde oli E.ON:n fossiilinen jäännös. Vuonna 2016 eriytetty ja listattu Uniper oli Saksan suurin kaasuntoimittaja. Se palveli yli 420 kunnallista laitosta pitkillä kiinteähintaisilla sopimuksilla ja osti suuren osan kaasustaan Gazpromilta. Sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 72 miljardia euroa, 16-kertainen Fortumiin verrattuna. Fortum halusi siitä vain pienen osan: Ruotsin vesi- ja ydinvoimaosuudet laitoksissa, joita yhtiöt jo omistivat yhdessä. Suunnitelma oli ostaa määräysvalta ja luopua lopusta.

Määräysvallasta maksettiin kahdesti

Fortum ei tehnyt due diligence -tarkastusta. Valiokunnan mukaan se katsoi tarkastuksen tarpeettomaksi, koska Uniper oli juuri julkaissut listautumisesitteen ja pörssi-yhtiönä sen piti kertoa

kaikki olennainen. Vastustavassa kaupassa täysimittainen tarkastus olisi ollut vaikea joka tapauksessa, sillä kohde ei avaa kirjojaan vihamieliselle ostajalle. Juuri siksi puute olisi pitänyt korvata matalammalla hinnalla, tiukemmilla ehdoilla tai vaiheistuksella. Sen sijaan Fortum maksoi 36 prosentin preemion kauppaspekulaatiota edeltäneeseen kurssiin.

Määräysvallan tiellä oli kolme lukkoa, ja kaikki olivat näkyvissä alusta asti. Venäjä rajasi valtio-omisteisen ulkomaalaisen omistuksen 50 prosenttiin, koska Uniperin venäläisellä tytäryhtiöllä oli talousveden lupa. Saksan yhtiöoikeus ei anna enemmistöomistajallekaan valtaa ohjata johtoa tai käyttää kassaa ilman määräysvaltasopimusta, joka vaatii 75 prosentin enemmistön. Lisäksi puolet Uniperin hallintoneuvostosta edusti henkilöstöä, joka vastusti Fortumia julkisesti.

Lokakuussa 2019 Fortum osti aktivistirahastojen Elliottin ja Knight Vinken osuudet 29,93 euron osakekohtaiseen hintaan, noin 2,6 miljardilla eurolla 23,4 prosentista. Kaikki kolme lukkoa olivat silloin tiedossa, ja luottoluokittaja varoitti. Työrauhan saamiseksi Fortum lupasi olla tekemättä määräysvaltasopimusta tai lunastamatta vähemmistöä vuoden 2021 loppuun. Valiokunta nostaa esiin ristiriidan: Fortum osti enemmistön nopeuttaakseen strategiaansa ja luopui samalla välineistä, joilla enemmistöstä olisi tullut määräysvalta. Pilkkominen osoittautui valiokunnan sanoin käytännössä lähes mahdottomaksi.

Kuinka suuri osa tappiosta syntyi vuonna 2017? Jos Fortum olisi pitänyt vain E.ON:lta 3,76 miljardilla ostetun 46,65 prosentin osuuden, sen noin 171 miljoonaa osaketta olisivat vuoden 2022 hinnalla tuottaneet noin 0,3 miljardia euroa. Tappio olisi ollut noin 3,5 miljardia eli puolet toteutuneesta, eikä vähemmistöomistaja olisi antanut myöhempiä sitoumuksia. Ensimmäinen osto oli myös palautettavissa. Lokakuussa 2019 Uniperin arvo oli noin 10 miljardia euroa eli karkeasti 27 euroa osakkeelta, selvästi yli Fortumin maksaman 22 euron.

Kahdeksan miljardia ennen joulua

Maaliskuussa 2021 Fortum otti Uniperin johdon käsiinsä. Fortumin hallituksen entisestä jäsenestä tuli Uniperin toimitusjohtaja, ja Fortumin toimitusjohtajasta Markus Rauramosta tuli hallintoneuvoston puheenjohtaja. Vuoden ajan ratkaisu näytti viisaalta. Vuonna 2021 Fortum teki historiansa parhaan tuloksen, ja puolet siitä tuli Uniperista.

Sitten kaasun hinta räjähti. Euroopan komission mukaan hollantilainen TTF-viitehinta nousi vuoden 2021 alun noin 20 eurosta megawattitunnilta ennätyselliseen 183 euroon 21. joulukuuta. Fortumin oman arvion mukaan nousu oli enimmillään tuhat prosenttia. Uniper oli myynyt 90 prosenttia vuoden 2022 saksalaisesta sähköntuotannostaan etukäteen 49 euroon, ja vuoden 2022 sopimus päätti vuoden lähes 220 euroon. Kun hinta nousee, pörssi vaatii myyjältä lisävakuuksia. Raha palaa, kun sähkö toimitetaan, mutta vakuudet on maksettava heti. Kyse oli maksuvalmiuden kriisistä, ei kannattavuuden.

Fortum myönsi Uniperille enintään kahdeksan miljardia euroa: neljän miljardin osakslainan ja neljän miljardin emoyhtiötakauksen. Bloombergin mukaan luottolinja myönnettiin 22.12.2021. Omistajaohjausosaston mukaan siihen otettiin ensimmäisen kerran yhteyttä sisäpiirihankkeen kautta 27.12. Osasto piti järjestelyä ylimitoitettuna Fortumin omaan rahoitusasemaan nähden. Emoyhtiötakaus teki tytäryhtiön kassakriisistä emon kriisin. Vakuudet piti maksaa päivissä, enkä tiedä, mitä vaihtoehtoja hallitukselle esitettiin. Rahoituksen porrastamista ja sitomista Saksan valtion osallistumiseen olisi silti pitänyt vähintään yrittää, sillä saksalainen KfW sopi Uniperin kanssa

varalinjasta samaan aikaan. Valtion edustaja tuli Fortumin hallitukseen vasta maaliskuussa 2022.

Veto Berliinin varaan

Kesäkuun 16. päivästä 2022 Gazprom toimitti enää 40 prosenttia sovitusta kaasusta ja lopulta ei mitään. Uniper joutui ostamaan korvaavan kaasun markkinoilta ja myymään sen asiakkailleen kiinteään hintaan. Rauramo kertoi valiokunnalle, että Fortum oli ollut vaikuttamassa Saksan energiaturvallisuuslain kevään muutoksiin ja luotti siihen, että Berliini ottaa käyttöön hätätason, joka sallisi kustannusten siirron asiakkaille. Berliini antoi siirtoasetuksen elokuussa ja kumosi sen lokakuussa takautuvasti. Saksan näkökulmasta tappiot syntyivät Uniperin omista sopimuksista, eikä hallitus halunnut siirtää niitä kotitalouksille ja teollisuudelle kesken kriisin. Joka tapauksessa Suomen strategisen energiayhtiön maksuvalmius oli kiinni toisen valtion poliittisesta valinnasta.

Pelissä oli yhtiön olemassaolo. Uniperin konkurssi olisi eräännyttänyt noin kymmenen miljardia euroa Fortumin omia lainoja. Fortumin omat vakuusvaateet pohjoismaisissa sähköjohdannaisissa nousivat elokuussa noin viiteen miljardiin, ja valtio järjesti Solidiumin kautta 2,35 miljardin siltarahoituksen, jonka todellinen vuosikorko oli 14,2 prosenttia ennen osakeantia. Fortum nosti 350 miljoonaa ja maksoi sen takaisin maaliskuussa 2023.

Myynti oli oikein mutta vajaa

Syyskuussa 2022 Saksa sitoutui ostamaan Fortumin osakkeet 1,70 eurolla, samalla hinnalla kuin merkitsi omat uudet osakkeensa, sekä maksamaan takaisin neljän miljardin lainan ja vapauttamaan takauksen. Suomen valtion kaksi tavoitetta toteutuivat: uutta omaa pääomaa ei tarvittu, ja lainat ja takaukset palasivat. Uniperin tappio vuonna 2022 oli 19 miljardia euroa, ja Saksan pelastuspaketti oli noin 20 miljardia. Myynti oli oikea ratkaisu.

Kaksi asiaa jäi puuttumaan. Ensimmäinen on osuus tulevasta arvosta. Uniper teki vuonna 2023 voittoa 6,3 miljardia euroa ja maksoi Saksan valtiolle 2,6 miljardia vuonna 2025. Se voitti Gazpromia vastaan yli 13 miljardin välitystuomion, josta tosin on peritty vain murto-osa: noin 533 miljoonaa kuittaamalla ja satoja miljoonia ulosotolla Saksassa. Kaikki perityt rahat menevät Berliiniin. Häätämyyttä Fortum ei pyytänyt osuutta avoimesta saatavasta, vaikka sen myöntäminen ei olisi maksanut Saksalle paljon.

Toinen on etuosto-oikeus Uniperin Ruotsin vesi- ja ydinvoimaan. Se päättyy 31.12.2026 ja laukeaa vain, jos Uniper itse myy nämä omaisuuserät. Saksa käynnisti Uniperin yksityistämisen toukokuussa, ja sen on laskettava omistuksensa enintään 25 prosenttiin ja yhteen osakkeeseen vuoden 2028 loppuun mennessä. Todennäköiset reitit, listautuminen tai koko yhtiön myynti, eivät laukaise oikeutta lainkaan. Jos oikeus olisi sidottu Saksan irtautumiseen ja laukaisuehto ulotettu määräysvallan vaihtumiseen, Fortum istuisi pöydässä juuri silloin, kun sen eniten haluama omaisuus todennäköisimmin vaihtaa omistajaa.

Tie, jota ei valittu

Kansanedustaja Martin Paasi, joka istui tarkastusvaliokunnassa mietinnön hyväksymisen aikaan, on esittänyt, että Fortumin olisi pitänyt ottaa Uniper kokonaan haltuun vuonna 2020, siirtää Ruotsin omaisuus kotiin ja myydä loput. Diagnoosi on oikea: Fortum kantoi omistajan riskin ilman omistajan valtaa. Lääkkeeseen kuuluu kuitenkin varaus. Saksan osakeyhtiölain 302 §:n mukaan määräysvaltasopimuksen tehnyt emoyhtiö on velvollinen korvaamaan tytäryhtiön vuotuisen tappion, ja 303 §:n mukaan velkojat voivat sopimuksen päättyessä vaatia emoyhtiöltä vakuuksia. Jos

kaasuliiketoimintaa ei olisi myyty vuoden 2021 aikana, täysi määräysvalta olisi tehnyt Fortumista lain nojalla vastuullisen Uniperin 19 miljardin tappiosta.

Järjestys on siis selvä. Fortumin valitsema välimaasto oli huonoin. Täysi haltuunotto olisi voinut olla parempi, mutta vain jos myynti olisi ehditty tehdä. Ainoa reitti, joka olisi varmasti rajannut tappion, oli pysähtyminen vähemmistöomistajaksi.

Miksi kolme kauppaa neljästä epäonnistuu

Uniper on äärimmäinen esimerkki tavallisesta kaavasta. Baruch Lev ja Feng Gu kävivät läpi noin 40 000 yrityskauppaa neljän vuosikymmenen ajalta, ja niistä epäonnistui 70–75 prosenttia. Sara Moeller, Frederik Schlingemann ja René Stulz osoittivat, että vuosina 1998–2001 ostajayhtiöiden omistajat menettivät 240 miljardia dollaria eli 12 senttiä jokaista kauppoihin käytettyä dollaria kohden, ja tappiot keskittyivät muutamaa suuren kauppaa. McKinseyn mukaan yhtiöt, jotka tekevät tasaisesti pieniä ja keskisuuria kauppia, voittavat toimialansa 2,3 prosenttiyksiköllä vuodessa, kun taas yli 30 prosenttia ostajan arvosta oleva kauppa on kolikonheitto.

Tutkimuksen mitattavista riskitekijöistä Uniper täytti viisi kokonaan ja yhden osittain: kauppa oli ostajaan nähden suuri, kohde oli pörssiyhtiö, johto vastusti, liiketoimintamalli oli vieras, ulkomaiset viranomaiset rajasivat valtaa, ja ostajalla oli täysi kassa. Vattenfallin Nuon-kauppa vuonna 2009 noudatti samaa käsikirjoitusta ja päättyi 165 miljardin kruunun alaskirjauksiin ja ministerin kuulemiseen valtiopäivillä. Valtio-omistus tekee pääomasta halpaa ennen kauppaa ja jättää hännän riskin veronmaksajalle sen jälkeen.

Hallituspaikka ei riitä

Valiokunnan lääke on valtion edustaja jokaisen valtionyhtiön hallitukseen. Siitä olisi ollut apua: joulukuussa 2021 hallituksessa istunut edustaja olisi voinut vaatia kahdeksan miljardin viemistä ensin omistajalle. Hallituksen jäsen toimii kuitenkin kaikkien osakkeenomistajien puolesta, eikä hänellä ole veto-oikeutta. Valtio sai tiedon jo sisäpiiriluettelon kautta. Puuttui velvoite kuulla omistajaa ennen sitoutumista.

Sen tarjoaisi mitattava kynnys. Kun kauppa tai sitoumus ylittää esimerkiksi viidesosan markkina-arvosta, suurinta omistajaa kuullaan ennen hallituksen päätöstä. Raja on tarkoituksella matalampi kuin tutkimuksen 30 prosentin vaaraviiva, koska kuuleminen on halpaa. Se mahtuu osakeyhtiölain ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen rajoihin: sisäpiiriin tuotu omistaja ei saa käydä kauppaa tiedolla, joten kuuleminen ei anna epäoikeutettua etua, ja raskaampi vaihtoehto on yhtiökokouksen päätös. Sekä Uniperin ostotarjous että joulukuun 2021 rahoitus olisivat ylittäneet rajan selvästi.

Jokaisen hallituksen, jolla on määräävä omistaja, oli se valtio, suku tai pääomasijoittaja, pitäisi kysyä ennen suurta kauppaa samat kysymykset. Kuinka suuri kauppa on meihin nähden? Saammeko määräysvallan, ja milloin? Kuka on suurin vastapuolemmme, ja mitä tapahtuu, jos se lakkaa toimittamasta? Paljonko kassaa tarvitsemme, jos hinnat kymmenkertaistuvat? Kuka kantaa riskin, jos kohde kaatuu? Onko omistajaa kuultu ennen kuin allekirjoitamme? Fortum olisi voinut kysyä ne kaikki vuosina 2017, 2019 ja 2021.

Lähteet

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 10/2026 vp (17.9.2026) ja valiokunnalle annetut asiantuntijalausunnat: valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto (22.5.2025, 19.3.2026; valtiovarainvaliokunnalle 9.9.2022), Fortum (8.10.2025) ja Markus Rauramo (10.3.2026); Fortumin ja Uniperin pörssitiedotteet 2017–2022; Uniperin vuosikertomukset 2022–2024 ja puolivuosisikatsaus 2025; S&P Global Ratings; Reuters; Bloomberg; Breakingviews; Helsingin Sanomat; Yle; MTV Uutiset; Inderes; MarketScreener; Euroopan komission kaasumarkkinaraportti Q4/2021; AleaSoft; Lev ja Gu, The M&A Failure Trap (2024); Moeller, Schlingemann ja Stulz, Journal of Finance (2005); Malmendier ja Tate, Journal of Financial Economics (2008); McKinsey & Company; Vattenfall; Martin Paasi X-palvelussa (18.9.2026).

Juri Jukola on suomalainen teollisuusjohtaja ja analyytikko (DI, KTM), jolla on 25 vuoden kokemus tuotannon johtamisesta Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa. Koko 14-sivuinen analyysi Ostettu ilman avaimia 49 lähteineen: jlintumies.github.io/workpapers.html#ostettu-ilman-avaimia.